

「뿌리기업 확인요령」(산업통상자원부 고시) 일부 개정(안)

1. 개정 이유

- 동 고시 제3조제4호는 뿌리산업 관련 제품 생산 또는 설비가동을 증명하는 서류로 공장등록증명서 등을 규정하고 있음
- 조선소 용접 기업과 같이 공장을 소유 또는 임차하지 않고, 하도급계약을 통해 위탁받은 업무를 수행하는 기업은 해당 서류 제출이 불가한 문제점이 있음
- 동 고시 개정을 통해 해당 기업의 경우 별도의 증빙서류를 제출할 수 있도록 예외 규정을 마련하고자 함

2. 주요내용

- 뿌리기업확인 신청 서류 중 뿌리산업 관련 제품 생산 또는 설비 가동을 증명하는 서류 정비(제3조제4호)

가. 공장 보유 시 제출서류(현행 단서 예외규정을 본문에 통합)

- 공장건축면적 500제곱미터 미만에 대한 단서*를 삭제하고, 공장등록증명서 또는 공장등록대장 등본**을 제출서류로 함

* 공장건축면적 500제곱미터 미만은 공장등록대장 등본, 공장임대차계약서 등 확인기관의 장이 정하는 서류를 제출하도록 하고 있으나, 공장임대차계약서에는 제품 생산 또는 설비가동을 증명하는 사항이 없어 취지에 부합하지 않음

** 공장건축면적 500제곱미터 미만의 공장으로서 공장설립 승인을 받지 않은 경우에도 관할 시·군·구청에 공장등록 신청이 가능함

나. 공장 미보유 시 제출서류(단서 및 별지 서식 신설)

- 하도급계약을 통해 원사업자(재하도급의 경우 원사업자에게 도급하는 발주자)의 공장에서 뿌리기술 활용 업무를 수행하는 경우 이를 증빙하는 하도급계약 확인서(별지 제1호 서식 신설)로 대체

○ 별지 제1호 서식 신설 및 관련 ‘호’ 개정(제3조제4호·제5호·제6호)

- 현행 서식 제1호(매출액 명세서), 제2호(품목 설명서)를 신청 대상 기업이 작성할 내용을 구체적으로 알 수 있도록 일부 개정
- 공장 미보유 기업에 대한 하도급계약 확인서 서식을 신설하여 제1호로 하고, 현행 제1호는 제2호로, 제2호는 제3호로 변경

3. 주요 토의과제

없음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 필요 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표(별첨)

2) 입법예고 : 생략(행정절차법 제46조 제1항)

3) 행정규제 : 규제 신설·폐지 없음

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) (본문 생략) 1. "신청기업"이라 함은 뿌리기업 확인을 받고자 하는 법인 또는 개인을 말한다. 2. "확인기관"이라 함은 뿌리기업 확인을 위하여 신청서의 접수·검토, 현장조사, 확인서의 발급 및 사후관리 등 뿌리기업 확인에 관한 필요한 업무를 위탁받아 수행하는 기관으로서 한국생산기술연구원을 <u>확인기관이라 한다.</u>	제2조(정의) (현행과 같음) 1. "신청기업"이란 뿌리기업 확인을 받고자 하는 법인 또는 개인을 말한다. 2. "확인기관"이란 뿌리기업 확인을 위하여 신청서의 접수·검토, 현장조사, 확인서의 발급 및 사후관리 등 뿌리기업 확인에 관한 필요한 업무를 위탁받아 수행하는 기관으로서 한국생산기술연구원을 <u>말한다.</u>
제3조(제출서류) (본문 생략) 1. ~ 3. (생략) 4. 시행규칙 제4조의2제1항제4호의 뿌리산업 관련 제품 생산 또는 설비 가동을 증명하는 서류는 <u>시행령 별표 2의 뿌리산업의 범위 내 분류번호를 포함하고 있는 공장등록증명서를 말한다.</u> 단, 공장건축면적이 500제곱미터 미만으로 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장설립 등의 승인사항이 아닌 경우는 공장등록대장등본, 공장임대차계약서 등 <u>확인기관의 장이 정하는 서류로 대체할 수 있다.</u>	제3조(제출서류) (현행과 같음) 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. 시행규칙 제4조의2제1항제4호의 뿌리산업 관련 제품 생산 또는 설비 가동을 증명하는 서류는 「<u>산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률</u>」 제16조 및 같은 법 시행규칙 제12조의3에 따른 공장등록증명서 또는 공장등록대장 등본을 말한다. 단, 공장을 소유하거나 임차하지 않고 「<u>하도급거래 공정화에 관한 법률</u>」에 따른 하도급 계약을 통해 원사업자(재하도급의 경우 원사업자에게 도급하는 발주자)의 공장에서 뿌리기술을 활용한 제작, 가공 등 특정 업무를 위탁

5. 시행규칙 제4조의2제1항제5호의 뿌리산업 매출액을 증명하는 서류는 뿌리기술, 공정을 활용하여 발생한 매출을 확인할 수 있는 별지 제1호서식의 매출액 명세서를 말한다. 6. 시행규칙 제4조의2제1항제6호의 신청기업의 뿌리산업 관련 품목에 대한 설명자료는 뿌리기술 활용 여부 또는 뿌리기술에 활용되는 장비 제조 여부를 명확하게 확인할 수 있도록 작성한 별지 제2호 서식의 품목 설명서를 말한다. 7. 시행규칙 제4조의2제1항제7호의 그 밖에 산업통상자원부장관이 뿌리기업 확인을 위해 필요하다고 인정하는 서류는 활용 뿌리기술을 확인할 수 있는 사진, 카타로그 등의 추가 제출 가능한 것을 말한다.	<u>받아 수행하는 것을 주된 사업으로 하는 경우 이를 증빙하는 별지 제1호 서식의 하도급계약 확인서로 대체할 수 있다.</u> 5. 시행규칙 제4조의2제1항제5호의 뿌리산업 매출액을 증명하는 서류는 뿌리기술, 공정을 활용하여 발생한 매출을 확인할 수 있는 별지 제2호서식의 매출액 명세서를 말한다. 6. 시행규칙 제4조의2제1항제6호의 신청기업의 뿌리산업 관련 품목에 대한 설명자료는 뿌리기술 활용 여부 또는 뿌리기술에 활용되는 장비 제조 여부를 명확하게 확인할 수 있도록 작성한 별지 제3호 서식의 품목 설명서를 말한다. 7. 시행규칙 제4조의2제1항제7호의 그 밖에 산업통상자원부장관이 뿌리기업 확인을 위해 필요하다고 인정하는 서류는 활용 뿌리기술을 확인할 수 있는 사진, 카탈로그 등의 추가 제출 가능한 것을 말한다.
제13조(재검토기한) 산업통상자원부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2021년 12월 16일</u>을 기준으로 매3년	제13조(재검토기한) 산업통상자원부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2025년 1월 8일</u>을 기준으로 매3년이

이 되는 시점(매 3년째의 <u>12월 15</u> 일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	되는 시점(매 3년째의 <u>1월 7일</u> 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
--	--

하도급계약 확인서

원사업자 (발주자)	회사명			
	주소			
	전화번호		사업자(법인) 등록번호	
	대표자 성명		이메일 주소	
수급 사업자 (신청기업)	회사명			
	주소			
	전화번호		사업자(법인) 등록번호	
	대표자 성명		이메일 주소	
위탁·수탁 업무	제품(목적물)		계약 기간	
	작업 내용			
	가동 설비			
	활용되는 뿌리기술		업종코드	

「뿌리기업 확인요령」 제3조제4호에 따라 위와 같이 하도급계약을 확인합니다.

년 월 일

원사업자
대표

직인

수급사업자
대표

직인

첨부서류

원사업자(재하도급의 경우 원사업자에게 도급하는 발주자)의 공장등록증명서 또는 공장등록대장 등본 사본 1부

기재요령

1. 재하도급의 경우 원사업자는 원사업자에게 도급하는 발주자로 대체합니다.
2. 활용되는 뿌리기술은 「뿌리산업 진흥 및 첨단화에 관한 법률 시행령」 별표1에 따른 기술부문을 기재합니다.
3. 업종코드는 「뿌리산업 진흥 및 첨단화에 관한 법률 시행령」 별표2에 따른 분류번호를 기재합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

매출액 명세서

업무 담당자	업체명			사업자등록번호	- -	
	성명		소속		직위	
	(연락처)			(전자우편)		
(기준연도(전년도) : 20 . . ~ 20 . .)						
뿌리기술 활용 생산품 (장비제조업의 경우 뿌리기술에 활용되는 장비)				한국표준산업분류 code	매출액	
1.					백만원	
2.					백만원	
3.					백만원	
4.					백만원	
5.					백만원	
6.					백만원	
A. 뿌리산업 매출액 총계					백만원	
B. 총 매출액					백만원	
총 매출액 중 뿌리산업 매출 비중(A/B)					%	
「뿌리기업 확인요령」 제3조에 따라 제출한 정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다. 년 월 일 신청인 기관(업체)명 대표자 (서명 또는 인) 한국생산기술연구원장 귀하						

